

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 867/2531

นางสาว สม จิต ร ตั้งอุทัย สุข
บริษัท เงินทุน เยาวราช จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำเลยที่ 3 หลบหนี ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกดีสำหรับจำเลยที่ 3 ชั่วคราว โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยที่ 2 ไม่คัดค้าน เมื่อเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและไม่มี การคัดค้านศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้และให้จำคุกดีเสียจากสารบบ ความ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การปฏิเสธ ส่วนจำเลยที่ 3 หลบหนีศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ จำคุกดีชั่วคราว

ระหว่างสืบพยาน โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับเฉพาะฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งหมดจำเลย
ที่ 2 ไม่คัดค้าน ส่วนจำเลยที่ 3 หลบหนีและยังไม่ได้ให้การแก้คดี

ศาลฎีกาสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใดก่อน
คดีถึงที่สุดก็ได้ เมื่อไม่มีการคัดค้านจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
39(2)ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ.

(เสรี แสงศิลป์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ